

Modelo de Convenio de Compromiso de Permanencia y Retención

Conste por el presente documento, que celebran de una parte **AI INVERSIONES PALO ALTO II S.A.C**, con RUC N° 20602131549, domiciliado en Av. Petit Thouars Nro. 4957 Int. Pso3 – Miraflores, representada por María Luisa Milagros Acosta Baella con DNI N° 07883343, a quien en adelante se le llamará **EL EMPLEADOR** y de la otra parte Sr(a) Milton Espinoza Sutta identificado con DNI N° 73576404 a quien en adelante se le llamará **EL TRABAJADOR**, en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA: El incremento en su salario mensual que otorga **EL EMPLEADOR** a **EL TRABAJADOR** asciende a S/500 brutos, el mismo que será declarado en la planilla en el mes que perciba dicho incremento, bajo las condiciones establecidas en la cláusula segunda del presente documento.

SEGUNDA: Ambas partes acuerdan que el incremento indicado en la primera cláusula del presente Convenio, se otorga bajo la condición de que **EL TRABAJADOR** cumpla con un compromiso de permanencia en el puesto de trabajo. Este pacto de Permanencia será de seis (06) meses contados a partir de 01 de junio 2021 y culminará el 30 de noviembre del 2021.

Con la firma del presente Convenio **EL TRABAJADOR** reitera que se sujeta a la condición del pacto de permanencia a favor de **EL EMPLEADOR** y durante el plazo indicado en el párrafo precedente, no dará por concluida la relación laboral unilateralmente (renuncia), ni propiciará la conclusión de la relación laboral por causas imputables a su persona, como la realización de faltas graves que ameriten el despido, lo que comprende darse por despedido en caso de actos de hostilidad. Por supuesto, lo anterior no impedirá que **EL TRABAJADOR** sea cesado por falta grave o cualquier otra razón que la ley haya previsto por decisión de **EL EMPLEADOR** o por causas objetivas.

TERCERA: En caso que **EL TRABAJADOR** incumpliera el Pacto de Permanencia establecido en la cláusula segunda del presente Convenio, ya sea por decisión unilateral (renuncia) o por causas imputables a su persona (faltas graves contenidas en el Reglamento Interno de Trabajo, en la ley, darse por despedido o cualquier otra causa laboral imputable a su persona) autoriza a **EL EMPLEADOR** a que se descuenta de su liquidación de beneficios sociales (la cual incluye la Compensación por Tiempo de Servicio, gratificaciones legales, bonificaciones extraordinarias, remuneraciones vacacionales, bonos, asignación, entre otros) a pagar al término de la relación laboral el monto total correspondiente al último incremento realizado desde el 1ero de junio del 2021 hasta la fecha del último día de permanencia en la empresa.

Si el monto descontado de la Liquidación de Beneficios Sociales no fuese suficiente, el saldo pendiente de pago se descontará de la participación de utilidades de la empresa y de cualquier otro beneficio económico que le pueda corresponder y que se encuentren pendiente de pago a **EL TRABAJADOR**.

CUARTA: Las Partes declaran que en la celebración del presente Convenio no ha mediado causal de nulidad o anulabilidad que puedan invalidarlo total o parcialmente y reafirman su libre y expresa conformidad, dado que el presente pacto no es una condición para que **EL TRABAJADOR** continúe laborando en **EL EMPLEADOR**, siendo una opción conveniente para ambas partes.

Atentamente,



María Luisa Acosta
Chief Human Resources Officer

Recibido y aceptado:

Firma y fecha del Colaborador